

Responsabilité

Responsable de la politique	Tatiana JAMA
Service	Conformité / Direction
Correspondant relais	Marie GENESTE

Objectif de la politique

Conformément aux exigences réglementaires applicables, SUNSHINE établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts, fixée par écrit et appropriée au regard de sa taille, de son organisation, de la nature, de l'importance et de la complexité de ses activités.

Liste des outils/applications utilisés

Outil(s)	G.Sheet, G.Doc, PDF
Application(s)	Gmail

Liste de diffusion

Interne SUNSHINE et information sur le site Internet

Gestion des mises à jour de la politique

Version	Date	Statut	Auteur	Nature des modifications
1.0	30.07.2024	Validée	SUNSHINE	Création
2.0	04.02.2026	Validée	SUNSHINE/MG	Modification (mise à jour outils)
3.0	21.05.2026	Validée	SUNSHINE/MG	Modification (harmonisation avec la fiche ROSA 2I)

Sommaire

I. Objectifs et Définitions	3
A. Objectifs	3
B. Définitions	3
II. Champ d'application et outils déployés	4
A. Activités et personnes concernées	4
B. Outils déployés dans le cadre de l'encadrement du dispositif	
III.Principe de prévention et de gestion des conflits d'intérêts	4
A. Indépendance et autonomie de la décision d'investissement	4
B. Répartition du deal flow	
C. Co-investissement entre des FIA gérés par la Société de Gestion	
D. Apport en fonds propres complémentaires par un FIA géré par la Société de Gestion dans une société cible qui a déjà fait l'objet d'un investissement par un autre FIA géré par la Société de Gestion	
E. Transfert de participations entre les FIA gérés par la Société de Gestion (hors portage)	
F. Opération de portage	
G. Conseil en investissement	
H. Réalisation de prestation de service	
IV. Contrôle, suivi et transparence	7
A. Modification	7
B. Gouvernance	7
C. Transparence et communication	7
Annexe 1 – Textes applicables	8
Annexe 2 : Résumé de la Politique	9

I. Objectifs et Définitions

A. Objectifs

L'objet de la présente politique est de définir le cadre organisationnel permettant de prévenir, identifier et traiter les conflits d'intérêts, afin d'éviter qu'ils ne portent atteinte aux intérêts des clients, porteurs de parts et partenaires de SUNSHINE.

Elle repose sur des principes directeurs qui sont d'agir dans le respect des piliers de la gestion des conflits d'intérêts :

- la primauté des intérêts des clients et de traiter tous les clients de manière équitable ;
- l'honnêteté, la loyauté et le professionnalisme ;
- le respect de l'intégrité des marchés.

Tout manquement en matière de gestion des conflits d'intérêts étant susceptible de générer une perte financière significative, une atteinte à la réputation de SUNSHINE et de ses collaborateurs voire un risque de sanction, SUNSHINE a donc décidé d'appliquer une politique de « **tolérance zéro** » à l'égard de tout manquement aux dispositions prévues ci-après.

La politique de SUNSHINE repose ainsi sur :

- l'identification des situations qui donnent lieu ou qui sont susceptible de donner lieu à un conflit d'intérêts pouvant porter préjudices aux intérêts d'un ou plusieurs clients ;
- la mise en place des procédures et des mesures en vue de prévenir et de gérer ces conflits d'intérêts ;
- la tenue et la mise à jour d'un registre consignant les services et activités pour lesquels un conflit d'intérêts s'est produit ou est susceptible de se produire

B. Définitions

Le conflit d'intérêts se définit comme une situation qui implique d'avoir à choisir :

- Entre l'intérêt de SUNSHINE et l'intérêt du client/porteur ;
- Entre l'intérêt d'un client/porteur et l'intérêt d'un autre client/porteur ;
- Entre l'intérêt de SUNSHINE et l'intérêt personnel du collaborateur ;
- Entre l'intérêt du client/porteur et l'intérêt personnel d'un collaborateur ;
- Entre l'intérêt des actionnaires de SUNSHINE et celui de ses clients / porteurs.

En vue de détecter les types de conflits d'intérêts susceptibles de se produire et dont l'existence peut porter atteinte aux intérêts d'un client, et notamment aller à l'encontre de ses préférences en matière de durabilité, SUNSHINE examine en particulier si elle (ou une personne qui lui est liée) :

- Est susceptible de réaliser un gain financier ou d'éviter une perte financière aux dépens du client;
- A un intérêt au résultat d'un service fourni au client ou d'une transaction réalisée pour le compte de celui-ci qui est différent de l'intérêt du client au résultat ;
- Est incité, pour des raisons financières ou autres, à privilégier les intérêts d'un autre client ou d'un groupe de clients par rapport aux intérêts du client auquel le service est fourni ;
- Exerce la même activité professionnelle que le client ;
- Reçoit ou recevra d'une personne autre que le client un avantage en relation avec le service fourni au client, sous quelque forme que ce soit, autre que la commission ou les frais

normalement facturés pour ce service.

II. Champ d'application et outils déployés

A. Activités et personnes concernées

Cette politique couvre l'ensemble des situations de conflits d'intérêts, potentiels ou avérés, résultant des activités exercées à titre professionnel par toute personne physique ou morale liée directement ou indirectement à SUNSHINE.

1. Activités concernées

Dans le respect des agréments délivrés par l'AMF, SUNSHINE exerce les services de :

- Gestion de FIA au sens de la Directive n° 2011/61/UE (*Directive AIFM*) : gestion collective ;
- Conseil en investissement

2. Personnes concernées

Les personnes concernées par les risques de conflits d'intérêts sont les suivantes :

- Les dirigeants et actionnaires de SUNSHINE
- Les salariés de SUNSHINE et en particulier les gérants financiers ;
- Les stagiaires et les apprentis ;
- Les prestataires externes auxquels sont déléguées des fonctions essentielles.

B. Outils déployés dans le cadre de l'encadrement du dispositif

La présente Politique est tenue à jour périodiquement par le RCCI, notamment en cas d'évolution de son périmètre d'activité et de changement significatif survenu dans son organisation.

Elle doit être lue conjointement avec les politiques et procédures internes conçues pour atténuer les risques de conflits d'intérêts potentiels notamment :

- Le Code de Déontologie (Ref. 05) ;
- La politique de rémunération (Ref. 07) ;
- La politique de transactions personnelles (Ref. 20) ;
- La procédure d'investissement, ré-investissement et désinvestissement (Ref.19).

III. Principes de prévention et de gestion des conflits d'intérêts

A. Principe d'indépendance et d'autonomie de la décision d'investissement

SUNSHINE veille à respecter son indépendance et son autonomie, en particulier dans la sélection des dossiers d'investissement, et cela afin de garantir une gestion exclusive des fonds gérés dans l'intérêt des porteurs de parts.

Cette indépendance s'exprime notamment lors des décisions d'investissement puisqu'aucun prestataire de services, associé de la Société de Gestion (es-qualité), porteur de parts de FIA géré(s) par la Société de Gestion ne pourra imposer à la Société de Gestion de réaliser un investissement pour le compte du Fonds, SUNSHINE restant seule décisionnaire des investissements, ré-investissements, désinvestissements.

B. Répartition du deal flow

SUNSHINE a vocation à gérer plusieurs FIA. Sans préjudice de tout co-investissement pouvant être effectué entre des FIA gérés par la Société de Gestion (conformément à ce qui figure ci-dessous), la répartition des dossiers d'investissement sélectionnés entre les différents fonds est réalisée conformément aux règles de déontologie de la Société de Gestion, telles qu'établies et modifiées sous le contrôle du RCCI, et aux règles d'allocation qui figurent dans les documents constitutifs des fonds (statuts, prospectus et/ou règlement).

Une attention particulière est portée à la rédaction des documents constitutifs qui contiennent des règles d'investissement et de gestion des conflits d'intérêts permettant une répartition des dossiers sur la base de critères objectifs applicables aux FIA les cas échéants et passés en revue par la Société de Gestion (à titre d'exemple, instruments utilisés, quotas juridiques et fiscaux, contraintes fiscales, ratios d'emprise et de division des risques, tickets minimum et maximum d'investissement, période d'investissement, trésorerie disponible, durée de vie des fonds concernés, etc.).

C. Co-investissement entre des FIA gérés par la Société de Gestion

SUNSHINE pourra, le cas échéant, avoir recours à des co-investissements entre des FIA gérés par la SUNSHINE. Ces co-investissements pourront, le cas échéant, être systématiques ou non.

En cas de co-investissement entre des FIA gérés par SUNSHINE, SUNSHINE respectera les principes énoncés par le règlement de déontologie des sociétés de gestion de portefeuille intervenant dans le capital investissement commun à France Invest et à l'AFG. Ainsi, dans cette hypothèse, les principes suivants seront mis en œuvre :

- les co-investissements entre des FIA gérés par SUNSHINE ne pourront intervenir qu'à des conditions financières et juridiques et à des dates de réalisation équivalentes, à l'entrée comme à la sortie, tout en tenant compte des situations particulières des FIA (e.g. les secteurs sur lesquels chacun des FIA est le cas échéant spécialisé, durée de vie restant à courir des différents FIA, solde de trésorerie disponible et des engagements non appelés, zone géographique, quotas juridiques et fiscaux, contraintes fiscales, tickets minimum et maximum d'investissement, etc.).
- En cas de co-investissement entre des FIA gérés par la Société de Gestion, chacun supportera sa quote-part des dépenses d'investissement et des frais de transaction afférents aux

co-investissements.

D. Apport en fonds propres complémentaires par un FIA géré par la Société de Gestion dans une société cible qui a déjà fait l'objet d'un investissement par un autre FIA géré par la Société de Gestion

Si une telle situation devait se produire, lors d'un apport en fonds propres complémentaires par un FIA géré par la Société de Gestion dans une société cible dans laquelle un autre FIA géré par la Société de Gestion est déjà actionnaire, cet apport en fonds propres complémentaires ne pourra intervenir que (i) si un ou plusieurs investisseurs tiers interviennent à un niveau suffisamment significatif ou (ii) si les porteurs de parts du fonds concerné ont été informés au préalable des conditions de l'opération (y compris via une consultation d'un comité consultatif si un tel comité a été mis en place au niveau du fonds).

Le rapport annuel du FIA concerné par l'opération doit relater les opérations d'apport en fonds propres complémentaires réalisées. En l'absence d'investisseur tiers, il doit en outre décrire les motifs pour lesquels aucun investisseur tiers n'est intervenu, et justifier l'opportunité de l'investissement complémentaire ainsi que son montant.

Il est toutefois précisé que les obligations figurant ci-dessus cessent de s'appliquer dès lors que les titres concernés sont admis aux négociations sur un marché. SUNSHINE devra dès lors se référer aux dispositions du Règlement de déontologie des OPCVM et de la gestion individualisée sous mandat.

E. Transfert de participations entre les FIA gérés par la Société de Gestion (hors portage)

1. Principe

Par principe, SUNSHINE cherchera à éviter, dans la mesure du possible, de transférer des participations entre FIA gérés par elle.

2. Exceptions

Par exception à ce qui précède, SUNSHINE pourra procéder à des transferts de participations entre FIA gérés par elle sous réserve des conditions suivantes :

- respecter les dispositions et recommandations du Règlement de déontologie des sociétés de gestion de portefeuille intervenant dans le capital investissement, commun à France Invest et à l'AFG (étant précisé que le transfert sera effectué sous la responsabilité de SUNSHINE) ;
- les opérations de transfert feront l'objet d'une information dans le rapport annuel de gestion de la Société de Gestion aux porteurs de parts des FIA concernés ;
- SUNSHINE sera assistée de son RCCI-dirigeant et réalisera préalablement à l'opération un rapport sur le transfert indiquant les éléments suivants :
 - la date à laquelle la participation à transférer a été acquise (plus ou moins de 12 mois avant l'opération) ;
 - le processus de décision et les personnes en charge de la décision ;
 - les types de transactions envisagées, leurs objectifs ;

- les précautions prises concernant la valorisation de l'opération (appel d'offres, cession aux côtés d'un tiers, recours à un ou plusieurs experts indépendants, etc.) ;
- le recours ou non par le marché et si oui, dans quelles conditions ;
- la justification de l'intérêt des porteurs de parts des FIA concernés par le transfert ;
- le carried interest généré du fait de l'opération de transfert ;
- les opérations de contrôle effectuées par le RCCI dans le processus de validation ; et
- la traçabilité du processus de décision, l'archivage des données utilisées.

F. Opération de portage

Nonobstant ce qui précède, SUNSHINE pourra faire porter des dossiers d'investissement par toute entité au bénéfice d'une autre qu'elle gère (opération de portage), sous réserve de respecter les dispositions du Règlement de déontologie des sociétés de gestion de portefeuille intervenant dans le capital investissement.

G. Conseil en investissement

SUNSHINE pourra fournir des services de conseil en investissement, notamment aux investisseurs des FIA gérés par la Société de Gestion, à l'occasion de la commercialisation de ses propres fonds. SUNSHINE pourra également être amenée à fournir des conseils en investissement dans le cas où un investisseur d'un des FIA gérés demande un conseil sur une opportunité d'investissement.

Par principe, les opportunités d'investissement reviennent en priorité aux FIA gérés par SUNSHINE, sauf dans le cas où elles ne correspondent pas à leur politique d'investissement ou si elles excèdent leurs capacités financières (au regard notamment de la trésorerie disponible des FIA gérés) ou contractuelles (au regard des règles notamment des règles de diversification prévues dans la documentation des FIA gérés). Dans ces cas, SUNSHINE pourra proposer ces opportunités d'investissement (ou le solde qui excède les capacités des FIA gérés) aux investisseurs des FIA qu'elle gère ou à des tiers.

SUNSHINE s'assurera que les investissements qu'elle recommande sont adaptés et ne concourent pas au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme.

H. Réalisation de prestation de service

S'agissant des prestations de services assurées par SUNSHINE au bénéfice de sociétés dans lesquelles un FIA géré par SUNSHINE a investi ou envisage d'investir, il sera fait application des règles prévues par le Règlement de déontologie des sociétés de gestion de portefeuille intervenant dans le capital investissement, commun à France Invest et à l'AFG.

Les prestations de services visées sont notamment : montage, ingénierie financière, stratégie industrielle, fusion et acquisition, introduction en bourse.

Il est, par ailleurs, expressément interdit aux salariés ou dirigeants de SUNSHINE, agissant pour leur propre compte, de réaliser des prestations de services rémunérées au profit de sociétés dans lesquelles un FIA géré a investi.

Enfin, il est précisé que si pour réaliser des prestations de services significatives, lorsque le choix est de son ressort, la SUNSHINE souhaite faire appel à un prestataire externe (personne physique, morale, une entreprise liée à SUNSHINE), son choix doit être décidé en toute autonomie, après mise en concurrence en procédant à un appel d'offres ou en sélectionnant un prestataire dont la notoriété et la réputation sont conformes aux attentes du secteur.

IV. Contrôle, suivi et transparence

A. Modification

La présente politique est revue régulièrement par le RCCI au minimum chaque année ou en cas de modification du périmètre des activités de SUNSHINE, des moyens mis en œuvre ou en cas de changement de la réglementation applicable.

Lorsque des documents normatifs liés à la thématique des conflits d'intérêts sont mis à jour, une communication par courriel est envoyée à tous les collaborateurs de SUNSHINE avec le/les documents concernés.

En cas de modification, le RCCI transmet la version amendée à la Direction pour validation préalablement à sa diffusion en interne et auprès des éventuels tiers concernés.

B. Gouvernance

Cette politique ainsi que la cartographie des risques de conflits d'intérêts sont soumises pour validation à la direction.

C. Transparence et communication

La politique de prévention et de gestion des conflits d'intérêts est disponible sur le site internet, au siège et sur le réseau partage de SUNSHINE. Elle fait l'objet d'une diffusion auprès de l'ensemble des collaborateurs.

Un résumé de la présente politique est disponible en [Annexe 2](#).

Annexe 1 – Textes applicables

- Directive 2014/65/UE du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014
- Code Monétaire et Financier - Article L.533-10
- Règlement Général de l'AMF - Articles 319-3 et suivants
- Instruction AMF / Position – Recommandation AMF : DOC 2007-24 : Questions – réponses relatives aux règles d'organisation des prestataires de services d'investissement.

Annexe 2 : Résumé de la Politique

SUNSHINE a formalisé une politique de gestion des conflits d'intérêts et mis en place des dispositions spécifiques en termes d'organisation (moyens et procédures) et de contrôle afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts pouvant porter atteinte aux intérêts de ses clients.

Néanmoins, si d'éventuels conflits d'intérêts apparaissent, ces derniers seront gérés dans l'intérêt du client, c'est-à-dire de manière équitable et en lui délivrant une information complète et adaptée.

Ainsi SUNSHINE s'autorise en fonction des situations de conflits d'intérêts à :

- Réaliser l'activité ou l'opération dans la mesure où l'organisation permet de gérer de manière appropriée la situation de conflit d'intérêts potentiel ;
- Informer le client dans le cas où certains conflits d'intérêts peuvent subsister et lui communiquer les informations nécessaires sur leur nature et leur origine ;
- Le cas échéant, ne pas réaliser l'activité ou l'opération amenant un conflit d'intérêt.

Il est rappelé que SUNSHINE est une société de gestion indépendante dans le cadre de l'exercice de ses activités.

SUNSHINE se doit de gérer tout conflit d'intérêts, de sa détection jusqu'à son traitement approprié. A ce titre SUNSHINE a mis en place une organisation permettant de :

- **prévenir** l'apparition de conflits d'intérêts, par une sensibilisation de l'ensemble de son personnel aux règles et codes de bonne conduite interne et de place, et par la mise en place de règles et des procédures strictes :
 - o mise en place d'un système de contrôle interne ;
 - o séparation des fonctions pouvant générer d'éventuels conflits ;
 - o veiller en permanence à ce que l'offre des produits et services que SUNSHINE propose à ses clients corresponde bien au profil et à leurs attentes, et ne soit jamais en contradiction avec leurs intérêts;
 - o enregistrement des conversations téléphoniques provenant des donneurs d'ordres de SUNSHINE;
 - o prohibition des opérations à titre personnel qui ne respecteraient pas les règles fixées par l'entreprise ;
 - o formation ou sensibilisation de l'ensemble du personnel aux bonnes pratiques de la profession;
- **identifier** les situations de conflits d'intérêts pouvant porter atteinte aux intérêts des clients, par l'établissement d'une cartographie des risques de ces conflits d'intérêts. Cette cartographie précise activités ou opérations pour lesquelles un conflit d'intérêts est susceptible de se produire. Le RCCI de SUNSHINE a notamment pour mission de veiller à la mise à jour de cette cartographie ;
- **gérer** les situations de conflits d'intérêts potentiels :
 - o en informant de façon complète et objective les clients, en s'interdisant d'user d'arguments tendancieux tout en signalant les contraintes et les risques associés à certains produits ou à certaines opérations ;
 - o en imposant aux collaborateurs de déclarer au RCCI les cadeaux et avantages perçus selon des règles fixées par SUNSHINE ainsi que, dès leur survenance, les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles ils pourraient se trouver, le cas échéant.